

Caso Prático – Encarregado de Dados (DPO) e a Gestão de Privacidade para o Atendimento de Manifestações dos Titulares de Dados

Objetivo da Aula

Aplicar o conhecimento em gerenciamento e modelagem de processos de negócio, por meio da resolução do caso prático apresentado.

Apresentação

O uso de casos práticos é essencial em educação, pesquisa e negócios, proporcionando uma oportunidade para aplicar teorias em situações reais ou hipotéticas. A análise desses casos promove participação profunda, estimulando o pensamento crítico, as habilidades analíticas e a tomada de decisão. Nesta aula, você vai conhecer o fluxo de processos do caso “encarregado de dados (DPO) e a gestão de privacidade para o atendimento de manifestações dos titulares de dados”, bem como as melhorias que podem ser aplicadas a esse cenário.

1. Estudo de Caso – Encarregado de Dados (DPO) e Gestão de Privacidade para o Atendimento de Manifestações dos Titulares de Dados

A SolucTec Inc., uma empresa de tecnologia, recentemente expandiu suas operações e começou a coletar dados de clientes em larga escala para fornecer serviços mais personalizados. No entanto, com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e as regulamentações semelhantes em outras jurisdições, tornou-se imprescindível ter um sistema robusto de privacidade de dados.

Como primeira providência, a empresa nomeou um encarregado de proteção de dados (DPO) para garantir conformidade com as leis de proteção de dados e para ser o ponto de contato para os titulares de dados (clientes).

Os desafios envolvidos nesse processo são:

- Atender às crescentes solicitações dos titulares de dados para acessar, corrigir ou excluir suas informações;
- Responder a questões sobre como os dados estão sendo usados e compartilhados;
- Criar um processo transparente e eficiente para tratar dessas manifestações.

Em atenção aos desafios elencados, as ações tomadas pelo DPO envolveram:

- Implementação de um portal de privacidade: coordenou, com a equipe de TI, a criação de um portal em que os titulares de dados poderiam facilmente fazer solicitações relacionadas aos seus dados.
- Automatização de processos: criou um sistema para classificar e priorizar as solicitações, automaticamente, tornando o processo mais eficiente.
- Treinamento de equipe: forneceu treinamento contínuo à equipe sobre como responder a diferentes tipos de solicitações de forma apropriada e dentro dos prazos legais.
- Monitoramento e relatórios: implementou KPIs e *dashboards* para monitorar o desempenho na gestão das solicitações.
- Comunicação com os titulares de dados: desenvolveu modelos de comunicação para notificar os titulares de dados sobre o *status* de suas solicitações.

Os resultados esperados de tais ações, por sua vez, são: o atendimento à conformidade legais e regulatórias, a eficiência nas respostas aos titulares e a transparência nos processos de tratamento de dados pessoais.

Fazendo um recorte nesse processo, uma das principais atividades é atender às manifestações dos titulares de dados, visto que o respeito a privacidade é um dos pressupostos básicos, o que enseja o cumprimento do art. 18 da LGPD.

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

- i. confirmação da existência de tratamento;
- ii. acesso aos dados;
- iii. correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- iv. anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;
- v. portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial; (Redação dada pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

- vi. eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;
- vii. informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;
- viii. informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;
- ix. revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.

§ 1º O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional.

§ 2º O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto nesta Lei.

§ 3º Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de representante legalmente constituído, a agente de tratamento.

§ 4º Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência de que trata o § 3º deste artigo, o controlador enviará ao titular resposta em que poderá:

I – comunicar que não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, o agente; ou

II – indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência.

§ 5º O requerimento referido no § 3º deste artigo será atendido sem custos para o titular, nos prazos e nos termos previstos em regulamento.

§ 6º O responsável deverá informar, de maneira imediata, aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado uso compartilhado de dados a correção, a eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados, para que repitam idêntico procedimento, exceto nos casos em que esta comunicação seja comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional. (Redação dada pela Lei n. 13.853, de 2019) Vigência

§ 7º A portabilidade dos dados pessoais a que se refere o inciso V do caput deste artigo não inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador.

§ 8º O direito a que se refere o § 1º deste artigo também poderá ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor.

Diante de todo esse contexto, descreva um processo com base na metodologia BPM, que trata das manifestações dos titulares que chegam por meio da caixa postal do DPO da empresa SolucTec Inc. Utilize o quadro a seguir para identificar e descrever as fases do processo, as atividades que são executadas dentro dele, bem como o responsável e o indicador de desempenho.

Fase	Atividades	Responsável	Indicadores de desempenho

2. Resposta

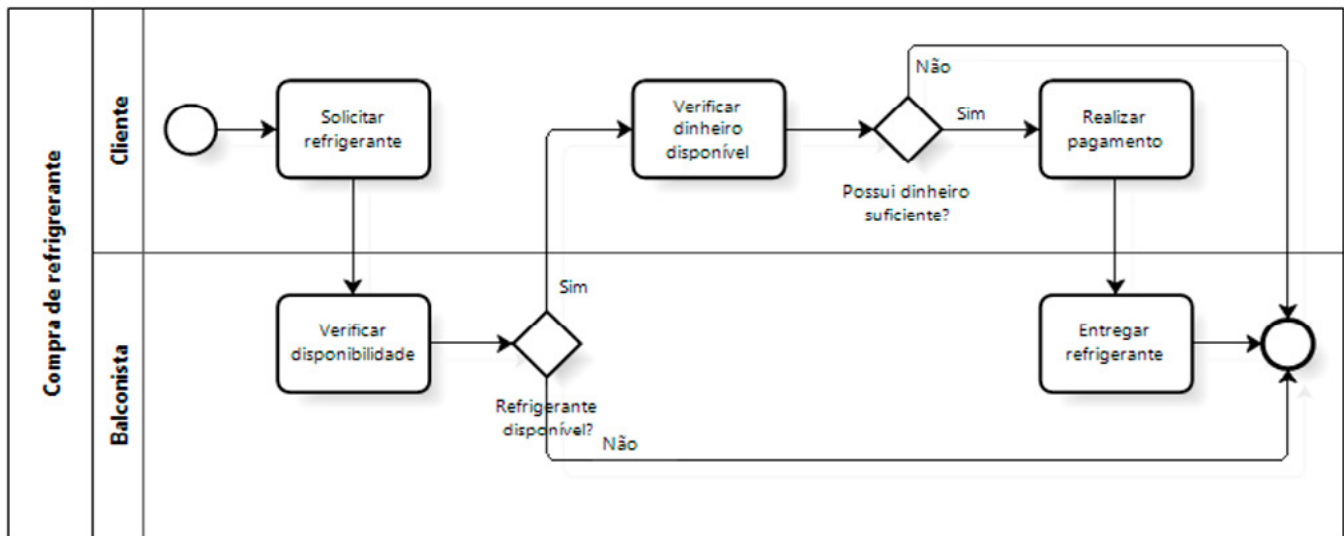
Fase	Atividades	Responsável	Indicadores de desempenho
Identificação de solicitações	• Monitorar canais de comunicação. • Identificar e classificar solicitações.	Sistema automatizado/ equipe de suporte.	• Número de solicitações identificadas. • Tempo para classificação inicial.
Encaminhamento ao DPO	• Enviar detalhes da solicitação ao DPO para análise inicial.	Equipe de suporte.	• Tempo de encaminhamento ao DPO.
Avaliação pelo DPO	• Avaliar legitimidade e complexidade da solicitação. • Priorizar com base em critérios legais e de negócios.	DPO.	• Tempo de avaliação. • Percentual de solicitações atendidas no prazo.
Execução	• Realizar ação correspondente. • Documentar etapas tomadas.	Equipe de TI/ DPO.	• Tempo de execução. • Conformidade com requisitos legais.
Comunicação com o titular de dados	• Informar ao titular sobre o <i>status</i> ou resultado da solicitação.	Equipe de suporte/DPO.	• Tempo de comunicação após execução. • Satisfação do cliente.
Monitoramento e melhoria contínua	• Analisar KPIs. • Identificar áreas de melhoria.	DPO e equipe de gestão.	• Taxa de sucesso na gestão de solicitações. • Satisfação do cliente. • Número de incidentes ou violações.

3. Tópicos Avançados – Elementos do BPMN

Business Process Model and Notation (BPMN) – em português, notação de modelagem de processos de negócio – é uma notação da metodologia de gerenciamento de processos de negócio, sendo uma representação gráfica feita a partir de uma série de ícones-padrão para o desenho de processos, que representam o fluxo de processos. Assim, por meio dessa notação, é possível fazer o mapeamento de processos.

O objetivo da BPMN, segundo a OMG, é apoiar a modelagem de processos de negócios, fornecendo uma notação-padrão que seja compreensível para usuários de negócios, mas que represente uma semântica de processo complexa para usuários técnicos.

Figura 1: Exemplo de fluxo BPMN



Fonte: Sganderla (2012).

Originalmente, foi desenvolvido pela Business Process Management Initiative (BPMI), para unificar a forma como as empresas faziam a modelagem de seus processos. Atualmente, tem sido mantido pelo Object Management Group (OMG) desde que as duas organizações se fundiram em 2005.

Principais características:

- Oferece uma notação gráfica padronizada, para que todos os interessados possam entender o processo de negócio com facilidade, por meio de ícones organizados em conjuntos descritivos e analíticos para atender a diferentes necessidades de utilização;
- Permite modelagem em diferentes níveis de detalhe, desde visões de alto nível até processos muito detalhados, com indicação de eventos de início, intermediário e fim, fluxo de atividades e mensagens, comunicação intranegócio e colaboração internegócio;
- Inclui uma variedade de elementos, como tarefas, eventos e **gateways**, para modelar processos complexos;
- Sendo um padrão, permite que diferentes ferramentas de modelagem e plataformas de execução interpretem e executem os modelos;
- Pode ser usado para modelar qualquer tipo de processo de negócio, independentemente da indústria ou do domínio.

Quando usar:

- Para apresentar um modelo de processos para públicos-alvo diferentes, quando há uma necessidade de documentar processos de negócios de forma clara e padronizada;
- Para identificar ineficiências e pontos de melhoria em um processo existente, permitindo, portanto, a otimização desses;
- Para formar equipes e novos funcionários, para que compreendam os processos empresariais, por meio de treinamento;
- Para garantir que tanto as equipes de negócio quanto de TI estejam na mesma página em relação a como um processo deve ser executado ou automatizado.

Vantagens:

- Uso e entendimento difundido em muitas organizações, facilitando o entendimento dos processos de negócio por todos os envolvidos;
- Versatilidade para modelar as diversas situações de um processo, facilitando a colaboração;
- Agilização da implementação: um bom modelo BPMN pode acelerar o desenvolvimento e a implementação de sistemas de automação de processos;
- Rastreabilidade e monitoramento: os processos modelados podem ser monitorados e analisados para melhorias contínuas;
- Suportado por ferramentas BPMS.

Desvantagens:

- Curva de aprendizado que exige treinamento e experiência para uso correto do conjunto completo de símbolos;
- Complexidade quando envolve processos muito complexos, o que dificulta visualização do relacionamento entre vários níveis de um processo;
- Diferentes ferramentas podem ser necessárias para apoiar diferentes subconjuntos da notação;
- Origem na tecnologia da informação inibe seu uso por pessoal de negócio.

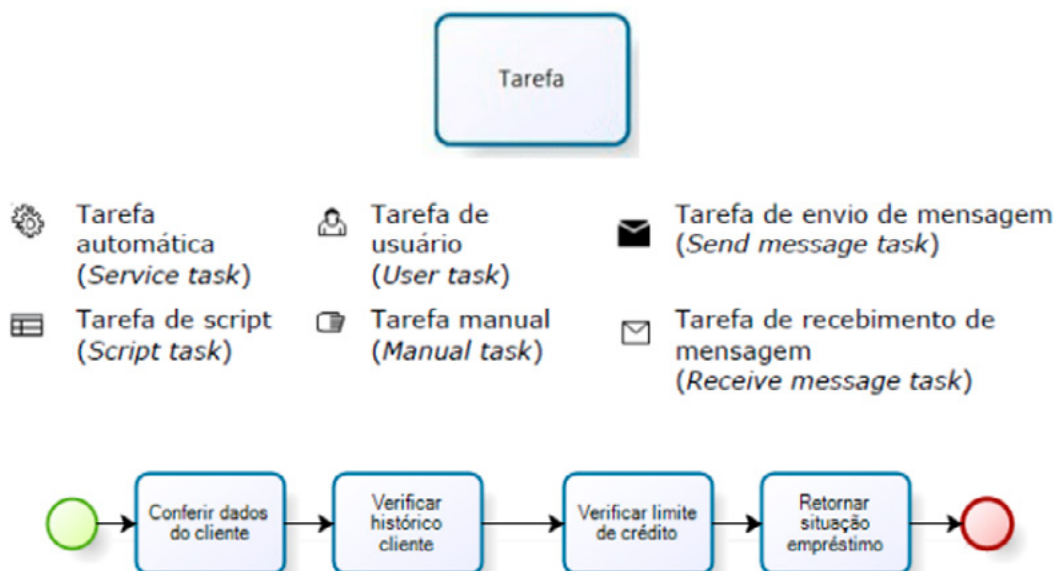
De acordo com o glossário da Gartner (2024), que se refere ao tema Business Process Modeling, a definição é:

A modelagem de processos de negócios vincula a estratégia de negócios ao desenvolvimento de sistemas de TI para garantir o valor do negócio. Ele combina visualizações de processos/fluxo de trabalho, funcionais, organizacionais e de dados/recursos com métricas subjacentes, como custos, tempos de ciclo e responsabilidades, para fornecer uma base para analisar cadeias de valor, custos baseados em atividades, gargalos, caminhos críticos e ineficiências.

Um processo de negócio é uma série de eventos e atividades interconectados, sendo representado por meio de um encadeamento de eventos e atividades, ligados através de conectores que demonstram a sequência em que são realizados. Além de eventos e atividades (representados por elementos como tarefas e subprocessos), outros elementos, como *gateways*, conectores, objetos de fluxo, artefatos, entre outros, podem ser usados para representar o fluxo do processo. Os principais elementos que compõem um BPMN são:

- **Objetos de fluxo:**
 - **Atividades (*activities*);**
 - Tarefas (*tasks*): representam uma única ação ou etapa do processo;

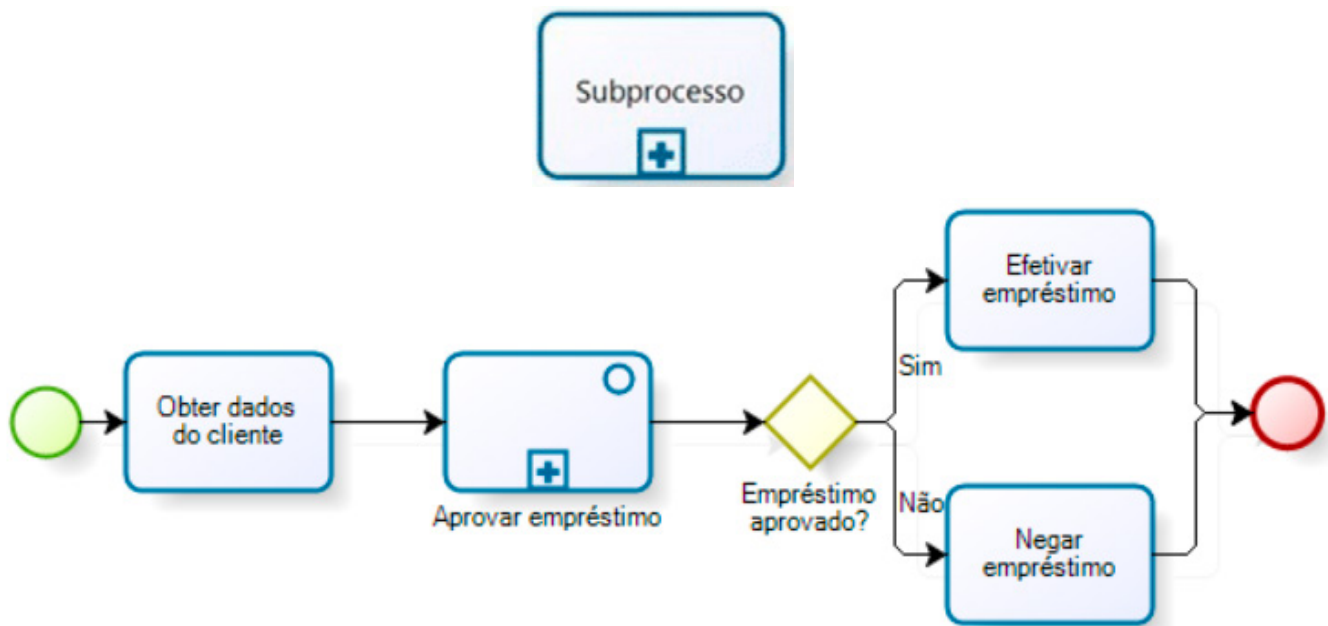
Figura 2: Tarefa



Fonte: Sganderla (2012).

- Subprocessos (*sub-processes*): agregam várias atividades e até mesmo outros subprocessos, permitindo maior detalhamento;

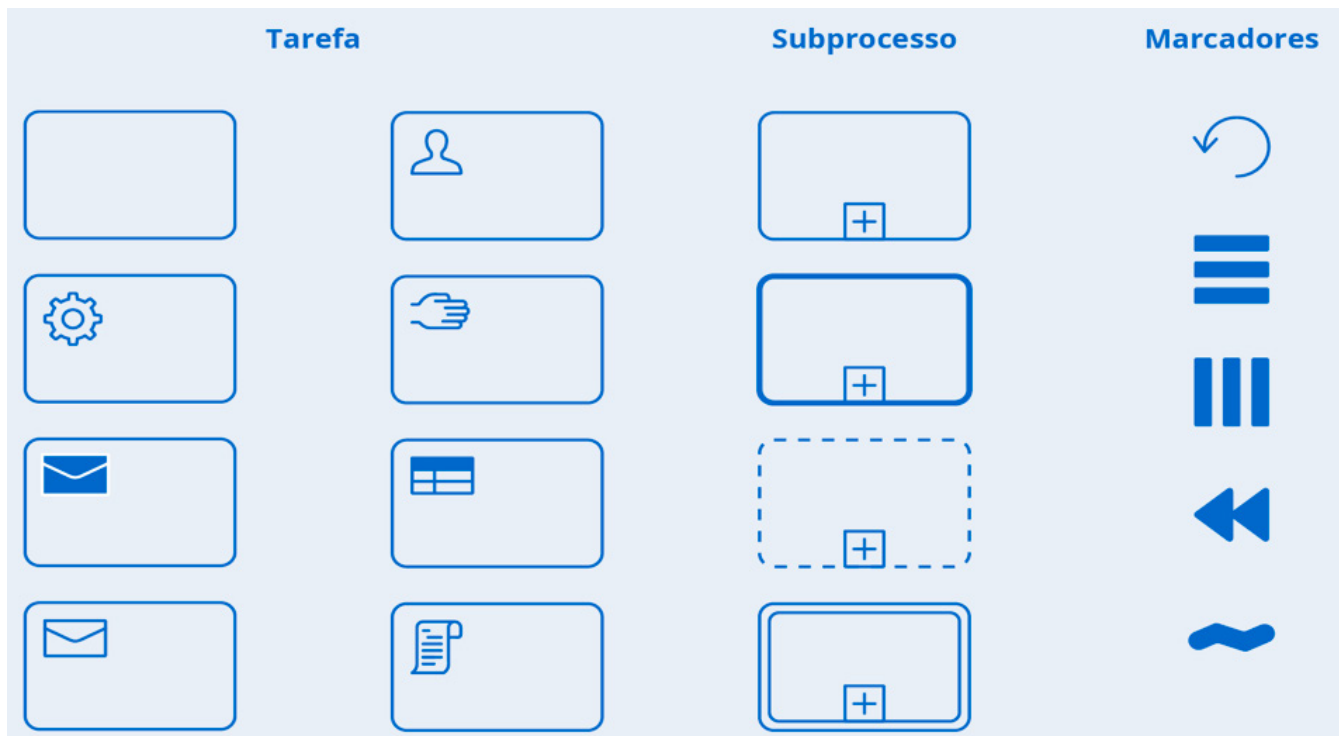
Figura 3: Subprocesso



Fonte: Elaboração própria (2024).

- As atividades e subprocessos ainda podem ser:

Figura 4: Outras atividades

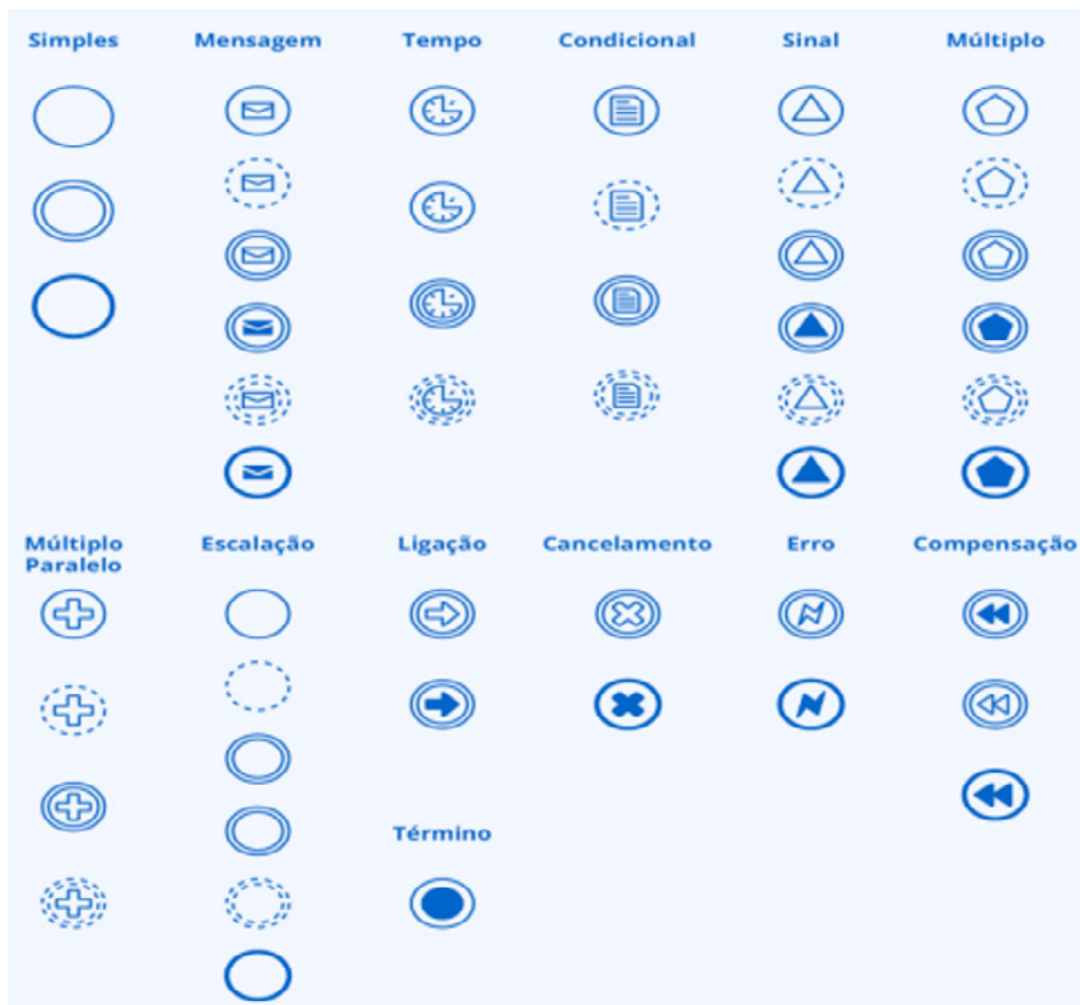


Fonte: Diniz (2022).

– **Eventos (events);**

- Evento de início (**start event**): marca o início do processo ou subprocesso;
- Evento de fim (**end event**): indica onde um processo ou subprocesso termina;
- Evento intermediário (**intermediate event**): reflete eventos que ocorrem durante o processo, como um **timer** ou uma mensagem recebida;

Figura 5: Eventos



Eventos Simples:

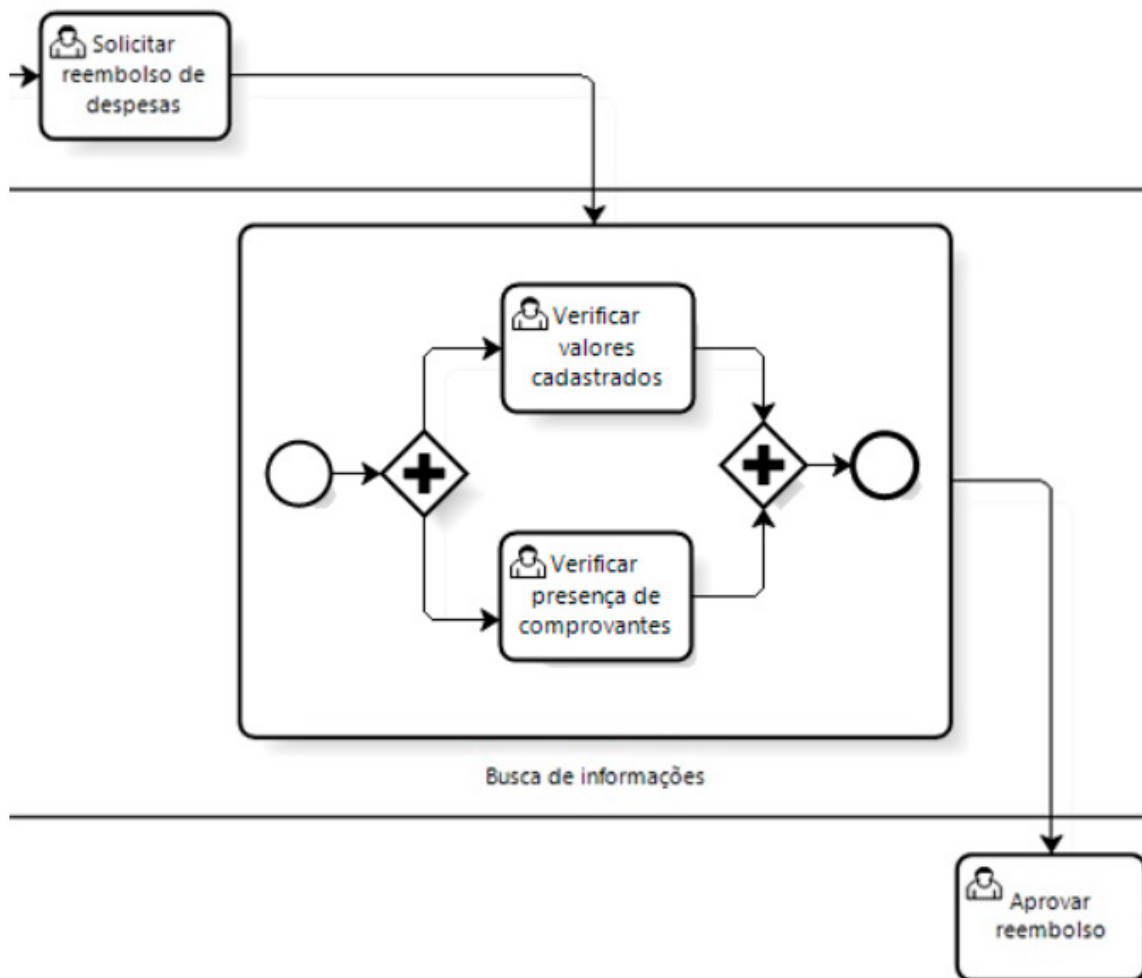
Evento de Início (Start Events)		Evento Intermediário (Intermediate Events)		Evento de Fim (End Events)	
	Inicia um processo		Acontece durante o curso de um processo		Finaliza o fluxo do processo

Fonte: Diniz (2022).

– **Portões (gateways);**

- Decisão exclusiva (*exclusive*): atua como um ponto de decisão, em que um dos vários caminhos é escolhido, e pode ser baseado em dados ou eventos;
- Inclusiva (*inclusive*): permite que múltiplos caminhos sejam seguidos;
- Paralela (*parallel*): é utilizada quando várias atividades podem e devem ser executadas em paralelo.

Figura 6: Gateways



Fonte: Diniz (2022).

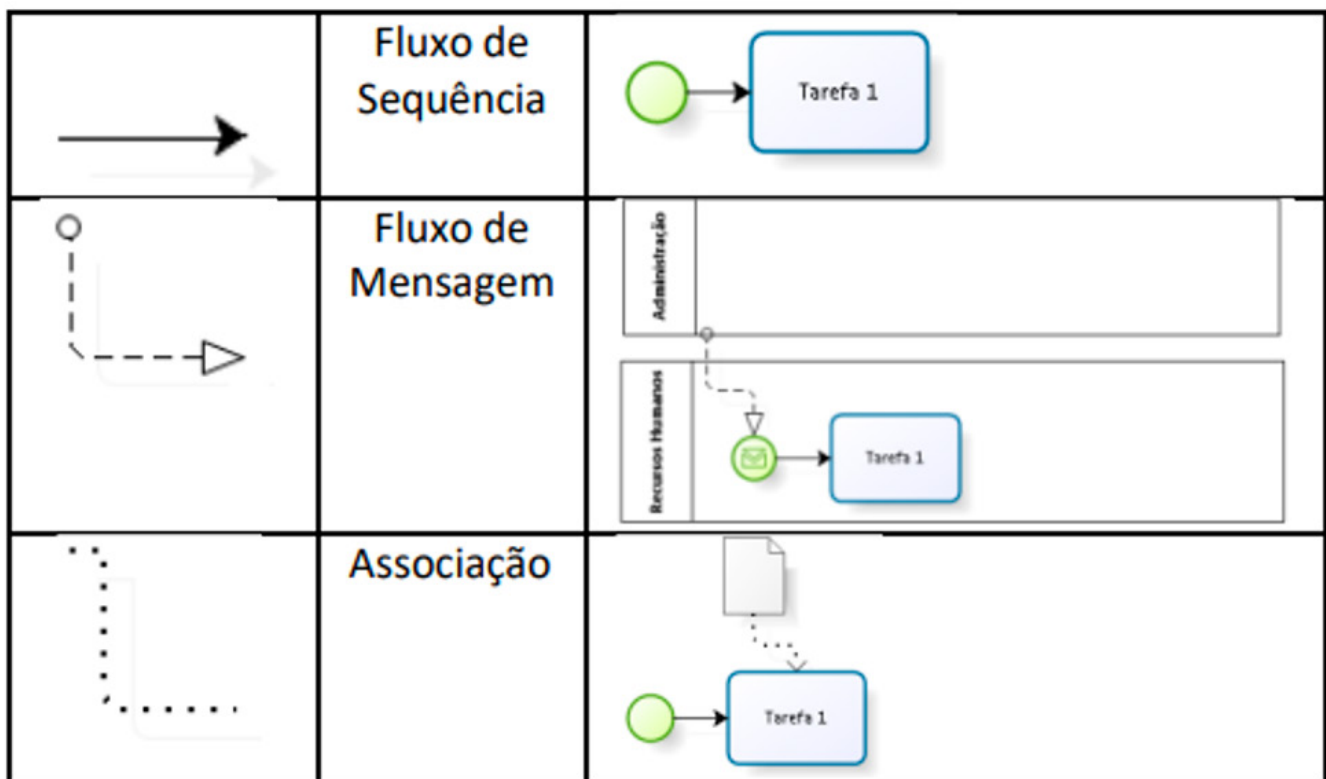
• **Objetos de conexão:**

– **Sequência de fluxo (sequence flow);**

- Linhas com uma seta que ligam os objetos de fluxo, indicando a ordem em que são executados;

- **Fluxo de mensagem (message flow);**
 - Linhas com uma seta de traço que representam a troca de mensagens entre diferentes participantes do processo;
- **Associação (association);**
 - Linhas tracejadas que ligam artefatos ou informações textuais aos objetos de fluxo.

Figura 7: Conexões



Fonte: UNB (2015).

- **Pistas (swimlanes):**
 - **Piscina (pool);**
 - Representa participantes principais em um processo, como uma empresa ou departamento;
 - **Raia (lane);**
 - Subdivide um *pool* e pode representar diferentes funções ou papéis dentro dessa entidade maior;

– **Etapa (milestone);**

- É uma subpartição dentro do processo, sendo usada para organizar o processo em etapas.

Figura 8: Conexões



Fonte: UNB (2015).

• **Artefatos**

– **Objetos de dados (data objects);**

- Representam informações que entram ou saem de atividades;

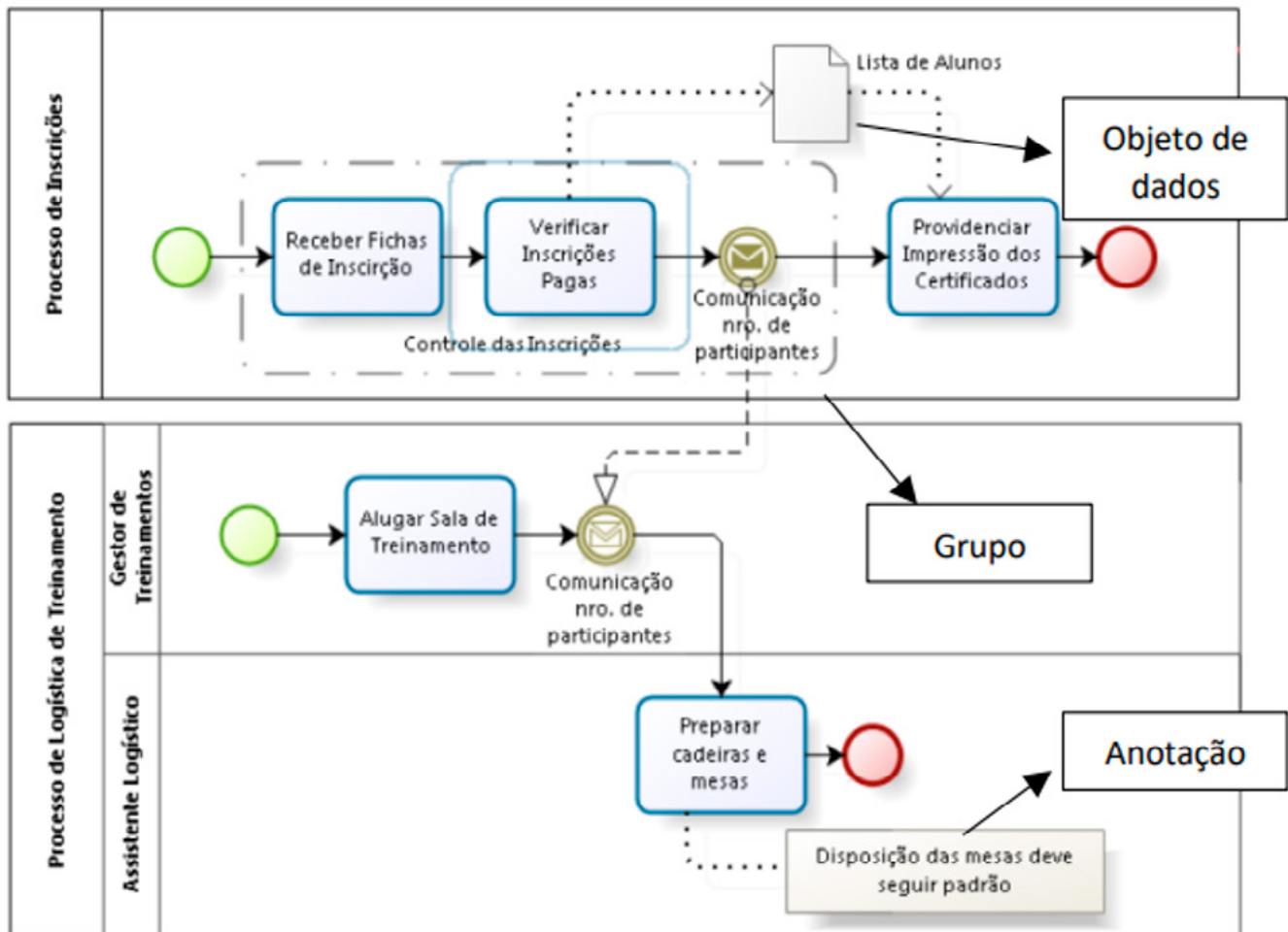
– **Grupo (group);**

- Círculos ou formas retangulares pontilhadas que agrupam elementos, mas não têm impacto no fluxo;

– **Anotação (annotation);**

- Caixas de texto que fornecem informações adicionais para esclarecer partes do diagrama.

Figura 9: Artefato



Fonte: UNB (2015).

Considerações Finais da Aula

A utilização de casos práticos é fundamental nos campos da educação, pesquisa e negócios. Nesta aula, você teve a oportunidade de conhecer o estudo de caso “encarregado de dados (DPO) e a gestão de privacidade para o atendimento de manifestações dos titulares de dados”, no qual pôde explorar o fluxo desse procedimento, em uma empresa, e identificar as possibilidades de melhoria que poderiam ser aplicadas ao contexto apresentado.

Materiais Complementares

**Vídeo**

LGPD

2023, Tecnologia, Direito e Inovação.

Em nossa aula falamos sobre a LGPD, uma importante Lei criada para proteção de dados. Visando conhecer mais sobre essa lei veja o vídeo sugerido a seguir.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FLHKeD3yVC4>. Acesso em: 01 mar. 2024.

**Artigo**

Introdução ao Business Process Modeling Notation (BPMN)

2024, DevMedia.

Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/introducao-ao-business-process-modeling-notation-bpmn/29892>. Acesso em: 01 mar. 2024.

**Artigo**

6 passos simples para um diagrama de processos de negócios

2016, Pierre Veyrat.

Disponível em: <https://www.venki.com.br/blog/diagrama-fluxo-de-processos-negocio/>. Acesso em: 01 mar. 2024.

Referências

BIZAGI. BPMN Quick Reference Guide. *Bizagi*, 2024. Disponível em: https://www.bizagi.com/files/live/sites/bizagi/files/PDFs/BPMN_Quick_Reference_Guide.pdf. Acesso em: 01 mar. 2024.

BPM CBOK 3.0. Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio Corpo Comum de Conhecimento. 2013.

BPM CBOK 4.0. Guia para o Conjunto de Conhecimento em Gestão de Processos de Negócio. CBOK V4.0. 2021.

BRASIL. *Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

DINIZ, B. Elementos do BPMN: entendendo as atividades e os conectores BPMN. *Sydle*, 03 jun. 2022. Disponível em: <https://www.sydle.com/br/blog/elementos-bpmn-629a22d-92fdf443fe0a23bad>. Acesso em: 01 mar. 2024.

GARTNER. Analytics and Business Intelligence Platforms Reviews and Ratings. **Gartner**, 2024. Disponível em: <https://www.gartner.com/reviews/market/analytics-business-intelligence-platforms>. Acesso em: 31 jan. 2024.

LEITÃO, M. B. **Curso de BPMN**. Brasília: Universidade de Brasília, 2010.

OMG. Standards Development Organization, 2024. Disponível em: <https://www.bpmn.org/>. Acesso em: 01 mar. 2024.

OMG. Unified Modeling Language (UML), 2023. Disponível em: <http://www.uml.org/>. Acesso em: 01 mar. 2024.

SGANDERLA, K. Um guia para iniciar estudos em BPMN (I): Atividades e sequência. **iProcess**, 19 nov. 2012. Disponível em: <https://blog.iprocess.com.br/2012/11/um-guia-para-iniciar-estudos-em-bpmn-i-atividades-e-sequencia/>. Acesso em: 01 mar. 2024.

UNB. Business Process Modeling Notation – BPMN. **UNB**, 2015. Disponível em: <https://www.dpo.unb.br/images/phocadownload/dpr/biblioteca/BPMN.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2024.